

刑法
No237

H22-13

(配点: 3)

月 日

月 日

略取誘拐罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 略取誘拐罪において、略取誘拐の手段としての暴行脅迫や欺罔誘惑は、被拐取者に対してなされる必要がある。
2. 営利目的等略取誘拐罪にいう「結婚の目的」の「結婚」には、法律婚のみならず事実婚も含まれる。
3. 身の代金目的略取誘拐罪にいう近親者その他被拐取者の「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者も含む。
4. 共同親権者の一人が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為については、未成年者略取罪は成立し得ない。
5. 身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。

No237	略取誘拐罪		正答率
H22-13	正 解	2、5 (順不同)	68%

1 誤っている

判例は、行為者が未成年者の監督者を欺いて利害判断を誤らせ未成年者を自己の支配内に移すことを承諾させて、これを移したという事案において、誘拐罪における誘拐の手段として未成年者の監督者を欺き利害判断を誤らせて、監督者に未成年者を自己の支配内に移すことを承諾させてこれを利用して未成年者を自己の支配内に移しこれに対する監督権を侵害するに至るときは誘拐罪が成立するとして、欺罔は直接被拐取者に対して加えられることを要せず、保護者・監護者に対するものであってもよいとしている（大判大13.6.19）。よって、略取誘拐罪における略取誘拐の手段としての欺罔誘惑が、被拐取者に対してなされる必要はない。

2 正しい

「結婚の目的」という「結婚」は、法律婚のみならず事実婚（内縁）をも含む趣旨であると解されている。その理由としては、事実婚（内縁）の場合も動機において法律上の結婚の目的と異ならないし、また、「婚姻」（184条）とせずに「結婚」としているところから、規定の仕方として事実婚をも含ませる趣旨であることが挙げられる。

3 誤っている

最決昭62.3.24（百選Ⅱ13事件）。判例は、「単なる同情から略取され又は誘拐された者の安否を気遣う第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上相当とみられる特別な関係にある者はこれに含まれると解するのが相当である」としている。よって、「安否を憂慮する者」には、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者は含まれない。

4 誤っている

最決平17.12.6（百選Ⅱ12事件）。判例は、別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳の子を夫が有形力を用いて連れ去った事案において、「有形力を用いて連れ去り、保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らか」であり、行為者が「親権者の一人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情」にとどまるとして、結論として未成年者略取罪の成立を認めた原審の判断を是認している。よって、共同親権者の一人が、他の共同親権者の監護下にある未成年の子を略取する行為についても、未成年者略取罪が成立し得る。

5 正しい

228条の2。身代金目的の拐取罪（225条の2第1項）又は身代金目的の被拐取者収受等の罪（同条第2項）を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑が必要的に減輕される（228条の2）。